

1500211-30.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... antecedentes caracterizados pela condenação por tráfico de entorpecentes no processo 0018840-98.2006.8.26.0050 (fls. 127).

2) Na segunda fase da dosimetria penal, reconheço a agravante da reincidência diante da condenação por tráfico no processo 0044885-32.2012.8.26.0050 (fls. 127), sendo que do final do cumprimento da pena até os fatos apurados nestes autos não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso - SP - cep 16880-000

1500211-30.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500211-30.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUANA REGINA DE SOUZA MELO

Advogado da parte requerida

Elaine Cristina Vieira Brandão e Rafaela da Silva Padua Cruz, OAB nº 220722/SP e 359573/SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO

Vistos

LUANA REGINA DE SOUZA MELO, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33 "caput" cc artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 porque, no dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 9 h, na Penitenciária de Valparaíso, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, um invólucro contendo 92 gramas de cocaína. Segundo a denúncia, a acusada entrou na unidade prisional com a droga inserida em sua genitália para fins de entrega a consumo de terceiros, sendo que foi levada ao banheiro e expeliu o invólucro contendo a droga.

Foi apresentada defesa prévia (fls. 157/160).

A denúncia foi recebida às fls. 165/167.

Folha de antecedentes criminais (fls. 138/142).

Audiência de instrução às fls. 211/212.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu (fls. 229/234) requereu a condenação nos exatos termos da denúncia, com exasperação da pena em virtude dos antecedentes criminais da acusada. Por sua vez, a Defesa alegou (fls. 240/249) ausência de dolo por acreditar que estava levando um aparelho celular, ainda que não há provas suficientes para a condenação. Argumenta erro de tipo, sob o mesmo fundamento de que a acusada achava que estava levando um celular e não entorpecente. Requer o afastamento da causa de aumento do artigo 40, bem como o reconhecimento da figura do §4º vez que a acusada atuou apenas como "mula". Aduz o reconhecimento da atenuante da confissão.

Vieram, os autos, conclusos a este Magistrado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Primeiramente, passo a decidir em virtude da vinculação advinda do encerramento da instrução por este Magistrado.

A materialidade do delito está devidamente comprovada conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36, laudo de constatação prévia de fls. 38, laudo pericial de fls. 106/108, bem como as demais provas produzidas nestes autos.

Por sua vez, a autoria, igualmente, é comprovada.

Em seu interrogatório judicial, a acusada, primeiramente, confirmou que já havia sido presa e condenada anteriormente. Alegou que pegou o invólucro na porta da Penitenciária e iria receber R\$ 2.000,00 para ingressar com o mesmo, todavia a pessoa que entregou o mesmo para ela havia dito que se tratava de um celular, não tendo sido dito que era entorpecente. Esclareceu que não dava para ela saber o que tinha dentro porque o invólucro estava encapado em uma fita preta. Quando foi indagada pelos funcionários da penitenciária, disse que estava com algo ilícito e que era um celular. Entregou o invólucro que foi aberto e então constatado que tinha entorpecente em seu interior, mas a acusada alega que não sabia que era droga que tinha.

Pois bem. A versão apresentada, em Juízo, pela acusada é de que, embora confesse que ingressou com o invólucro na Penitenciária, sabendo ser algo ilícito, imaginou tratar-se de um celular. Todavia, sua versão está isolada, não havendo nada que comprove tal fato que caberia a Defesa fazer.

A testemunha Maria Clara, é agente penitenciária e, em sua oitiva judicial, disse que passou a visita pelo scanner corporal e a imagem foi duvidosa. Questionaram a acusada que assumiu estar com um invólucro introduzido na genitália. A acusada foi levada ao banheiro e tirou o invólucro, o qual foi aberto e havia uma substância branca. A acusada teria dito que pegou um invólucro na portaria e que iria entregar no pavilhão, mas que não era para o esposo da mesma. Esclareceu que, ao pegar o invólucro, não dava para identificar do que se tratava, mas o diretor abriu e verificaram que era um pó branco.

A testemunha Daniele de Souza, também agente penitenciária, em Juízo, disse que estava acompanhando Maria Clara que operava o aparelho de scanner corporal e

notaram uma imagem suspeita, parecendo um invólucro. Indagaram a acusada que confessou estar com o invólucro, mas que não sabia o que era. Foram ao banheiro para que a acusada retirasse o invólucro que foi aberto e constatado que se tratava de 92 gramas de cocaína. Informou que a acusada alegou não saber do que se tratava e que não era possível verificar o que era, somente abrindo o invólucro, pois o mesmo vem envolto em fitas.

Veja que a acusada não disse que acreditava que se tratava de um aparelho celular, alegou para as agentes no momento da apreensão que não sabia o que era. Não é crível imaginar que alguém entrando com algo na penitenciária não possa saber que poderia ser entorpecente visto que é comum a entrada desse tipo nas unidades prisionais. Outrossim, não trouxe nenhuma prova de que o "erro de tipo" que alega era inescusável, ou seja, não tinha como ela saber que não era um celular e sim que era entorpecente. Pelo contrário, é normal até que fosse entorpecente.

Assim, o argumento da acusada de que acreditava que estava ingressando com celular não convence.

Consigo, por fim, que a prova colhida na fase policial, confirmada pela prova judicial, também indica a autoria delitiva pela acusada.

Provadas a materialidade e autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena da acusada.

1) Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa. Fixei acima do mínimo em razão dos maus antecedentes caracterizados pela condenação por tráfico de entorpecentes no processo 0018840-98.2006.8.26.0050 (fls. 127).

2) Na segunda fase da dosimetria penal, reconheço a agravante da reincidência diante da condenação por tráfico no processo 0044885-32.2012.8.26.0050 (fls. 127), sendo que do final do cumprimento da pena até os fatos apurados nestes autos não transcorreram mais de 5 anos (artigo 64, inciso I, CP). Esclareço que não se aplica a atenuante da confissão, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, pois a confissão não foi "pura", vez que a acusada alegou erro de tipo tentando se furtar da responsabilidade penal. Assim, aumento a pena para 6 anos 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa.

3) Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, vez que o delito foi cometido nas dependências do estabelecimento prisional sendo que a acusada tentava adentrar a unidade prisional com o invólucro contendo cocaína. Ao seu tempo, não se aplica o redutor do tráfico privilegiado porque a acusada é reincidente e ostenta maus antecedentes conforme já consignado nos itens 1 e 2 da dosimetria da pena. Portanto, aumento a pena em 1/6, restando a pena definitiva de 7 anos 11 meses e 8 dias e pagamento de 793 dias multa.

Em razão da quantidade de pena somada à reincidência da acusada, o regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o fechado.

O valor do dia multa é o mínimo legal por não haver informações sobre as condições econômicas da ré.

Incabível qualquer substituição por se tratar de reincidente específico.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada LUANA REGINA DE SOUZ MELO, qualificada nos autos, nas penas do artigo 33 "caput" cc artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 que fixei em 7 anos 11 meses e 8 dias e

pagamento de 793 dias multa a ser cumprida em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Não concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo presa e nada mudou o panorama fático. Pelo contrário, foi condenada a pena alta com regime fechado para cumprimento. Outrossim, trata-se de reincidente específica, razão pela qual a garantia da ordem pública justifica o cárcere provisório, permanecendo as razões para prisão preventiva.

Recomenda-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

Valparaíso, 26 de agosto de 2022.

HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
Juiz de Direito